

GUIA DE ESTUDIO INTENSIVA

Examen de Licencia de Seguros de Vida

CAPITULO I — Llenar la Solicitud, Aseguramiento y Entrega de la Poliza

Este material ha sido elaborado exclusivamente con base en el contenido oficial del Capitulo I. Incluye definiciones clave, comparaciones, alertas de examen, preguntas de practica y tarjetas de memoria. Estudia cada seccion cuidadosamente antes del examen.

5

Temas Principales

30+

Terminos Clave

20+

Preguntas de Practica

4

Leyes Federales

TEMA 1: CONTRATOS DE SEGURO

Concepto Fundamental

El **seguro** es una **transferencia del riesgo** de perdida potencial de una persona o empresa a una compania de seguros. Esta transferencia se formaliza mediante un **contrato**, definido como un acuerdo entre dos o mas partes respaldado por la ley.

1.1 Elementos de un Contrato Legal

TERMINO	DEFINICION
Oferta y Aceptacion	Debe haber una oferta definitiva por una parte, aceptada en sus terminos exactos por la otra. La OFERTA ocurre cuando se somete la solicitud; la ACEPTACION cuando el asegurador la aprueba.
Consideracion	Aquello de valor que cada parte le da a la otra. Para el asegurado: el pago de la prima. Para el asegurador: la promesa de pagar beneficios.
Partes Competentes	Las partes deben ser capaces de contratar ante los ojos de la ley: estar en edad legal y mentalmente competentes.
Proposito Legal	El proposito del contrato debe ser legal. Requiere tanto interes asegurable como consentimiento de las partes.

CONSEJO DE EXAMEN

Memoriza las 4 iniciales: **O-C-P-P** (Oferta, Consideracion, Partes Competentes, Proposito Legal). El examen frecuentemente presenta escenarios donde falta uno de estos elementos y pregunta si el contrato es valido.

1.2 Caracteristicas Distintivas de un Contrato de Seguro

Caracteristica	Descripcion	Implicacion Practica
Contrato de Adhesion	Lo redacta el asegurador; el asegurado solo acepta o rechaza.	Cualquier ambigüedad se resuelve A FAVOR del asegurado.
Contrato Aleatorio	Intercambio de valores desiguales.	El asegurado paga primas pequenas; podria recibir un beneficio mucho mayor.
Contrato Unilateral	Solo el asegurador esta legalmente obligado a cumplir.	El asegurado puede dejar de pagar primas; el asegurador DEBE pagar si ocurre perdida cubierta.

Contrato Condicional	Ciertas condiciones deben cumplirse para que el contrato sea ejecutado.	El asegurado debe pagar primas a tiempo y cumplir con requisitos de la póliza.
-----------------------------	---	--

**ALERTA
EXAMEN**

DISTINCION CRITICA EN EL EXAMEN: Un contrato UNILATERAL significa que SOLO el asegurador tiene obligacion legal de cumplir. Un contrato BILATERAL significaria que ambas partes estan obligadas. Los contratos de seguro son UNILATERALES.

1.3 Representaciones vs. Garantias

TERMINO	DEFINICION
Garantia	Declaracion ABSOLUTAMENTE VERDADERA de la cual depende la validez de la póliza. Si es falsa, el contrato puede anularse.
Representacion	Respuestas que el asegurado da en la solicitud. Son declaraciones que se creen verdaderas pero que pueden tener pequenas inexactitudes sin invalidar la póliza.

**CONSEJO DE
EXAMEN**

Regla clave: Las **GARANTIAS** son absolutas (cualquier falsedad invalida la póliza). Las **REPRESENTACIONES** son declaraciones de buena fe. La mayoría de solicitudes contienen representaciones, no garantías.

TEMA 2: COMPLETANDO LA SOLICITUD

Estructura de la Solicitud

Parte	Contenido
Parte 1 - Informacion General	Preguntas generales sobre el aspirante: tipo de poliza, monto de cobertura, informacion del beneficiario, datos personales.
Parte 2 - Informacion Medica	Perfil medico del asegurado: salud actual, visitas medicas recientes, condiciones preexistentes.

2.1 Responsabilidades del Agente como Suscriptor de Campo

- Solicitar adecuadamente a los solicitantes (hacer las preguntas correctas)
- Ayudar a prevenir la seleccion adversa
- Completar la solicitud correctamente y al mejor juicio del solicitante
- Obtener las firmas requeridas (tanto del agente como del aspirante)
- Cobrar la prima inicial y emitir el recibo correspondiente, si es aplicable
- Entregar la poliza al asegurado

CONSEJO DE EXAMEN

El **informe del agente (informe del productor)** proporciona las observaciones personales del agente sobre el asegurado propuesto. Es una herramienta de suscripcion importante.

2.2 Situaciones Criticas en la Solicitud

TERMINO	DEFINICION
Firmas Requeridas	Tanto el AGENTE como el ASPIRANTE (generalmente el asegurado propuesto) deben firmar la solicitud.
Cambios en la Solicitud	Los agentes pueden corregir informacion obteniendo las iniciales del aspirante, o completar una nueva solicitud.
Solicitud Incompleta	Cualquier pregunta sin contestar DEBE ser respondida antes de emitir la poliza. Si el asegurador emite la poliza con preguntas sin respuesta, RENUNCIA a su derecho de negarlas.
Reemplazo	Se pone termino a una poliza existente y se obtiene una nueva. Requiere cumplir con regulaciones especiales de reemplazo.

ALERTA EXAMEN

Si el asegurador emite una poliza con preguntas sin responder, queda IMPEDIDO de negar cobertura basandose en esas preguntas. Es una consecuencia importante de solicitudes incompletas.

2.3 Cobro de Prima Inicial y Recibo Condicional

Cuando el agente cobra la prima inicial junto con la solicitud, debe emitir un **recibo de prima**. El tipo mas comun es el **recibo condicional**.

RECIBO CONDICIONAL	CUANDO INICIA LA COBERTURA
Se usa cuando el solicitante paga POR ADELANTADO con la solicitud.	La cobertura es efectiva en la fecha de la solicitud O la fecha del examen medico, lo que ocurra ULTIMO.
SIN prima inicial	La poliza NO entra en efecto hasta que se cobre la prima Y se entregue la poliza.
CON prima completa	La cobertura coincide generalmente con la fecha de la solicitud. Si se requiere examen medico, coincide con la fecha del examen.

TEMA 3: ASEGURAMIENTO (SUSCRIPCION)

Suscripcion es el proceso de seleccion, clasificacion y calificacion del riesgo. El asegurador evalua si acepta un riesgo y en que terminos.

3.1 Interes Asegurable

El **interes asegurable DEBE EXISTIR** entre el dueño de la poliza y el asegurado **al momento de la solicitud**. Existe interes asegurable en tres situaciones:

- Asegurando su **propia vida**
- Asegurando la vida de un **miembro de su familia** (conyuge o familiar)
- Asegurando la vida de un **socio de negocio, empleado clave**, o alguien con quien tiene una obligacion financiera

CONSEJO DE EXAMEN

El interes asegurable en seguros de VIDA solo se requiere al momento de la SOLICITUD, no al momento del reclamo. En seguros de PROPIEDAD se requiere en AMBOS momentos.

3.2 Fuentes de Informacion para la Suscripcion

TERMINO	DEFINICION
La Solicitud	Fuente principal de informacion. Contiene datos del aspirante, historial medico y declaraciones bajo juramento.
Informe del Agente	Permite al agente comunicarse con el suscriptor y proporcionar informacion personal que conozca del aspirante.
Informe Investigativo	El suscriptor puede ordenarlo de una compania independiente o institucion de credito. Sujeto a regulaciones del Fair Credit Reporting Act.
Grupo MIB (Medical Information Bureau)	Propiedad de cientos de companias de seguros. Recopila y comparte informacion de suscripcion de solicitantes. NO se puede rechazar a alguien UNICAMENTE por informacion adversa del MIB.
Exámenes Medicos	Para polizas de mayor cobertura: informe paramedico (paramédico/enfermera) o declaracion del medico de cabecera. SIEMPRE a costo de la compania aseguradora.
Prueba de VIH	Puede requerirse cuando el aspirante solicita una gran cantidad de cobertura.

ALERTA EXAMEN

PUNTO CRITICO: Los exámenes medicos son pagados por la COMPANIA DE SEGUROS, no por el solicitante. Tambien: el rechazo NO puede basarse UNICAMENTE en informacion adversa del MIB.

3.3 Clasificación de Riesgo

CLASIFICACION	PERFIL DE RIESGO	RESULTADO
Riesgo Preferido	Por debajo del promedio	Primas MAS BAJAS (mejor tasa)
Riesgo Estandar	Promedio - mayoría de personas	Primas estandar del mercado
Riesgo Subestandar (Alta Exposicion)	Por encima del promedio	Prima CLASIFICADA PARA ARRIBA (mas alta)
Riesgo Declinado	No asegurable	Se RECHAZA la solicitud

Razones para Declinar a un Solicitante:

- No hay interes asegurable
- El solicitante es medicamente inaceptable
- El potencial de perdida es tan grande que no cumple con la definicion de asegurable
- El seguro esta prohibido por politica publica o es ilegal

3.4 Seguros STOLI e IOLI

TERMINO	DEFINICION
STOLI (Stranger-Originated Life Insurance)	Una persona SIN RELACION con el asegurado adquiere una poliza en la vida de este, con intencion de venderla a un inversionista y beneficiarse cuando el asegurado muere. Considerado fraude de seguros.
IOLI (Investor-Originated Life Insurance)	Similar al STOLI pero originado directamente por inversionistas. Ambos tipos violan el principio de interes asegurable.

TEMA 4: LEYES FEDERALES CLAVE

El examen cubre cuatro leyes federales criticas. Debes conocer su nombre, proposito y disposiciones principales.

1. LEY DE INFORMES IMPARCIALES DE CREDITO (Fair Credit Reporting Act - FCRA)

Proposito: Establecer procedimientos para asegurar que los datos sean confidenciales, precisos, relevantes y usados apropiadamente. Protege al consumidor.

TERMINO	DEFINICION
Informes del Consumidor	Recopilados por agencia de reporte: empleo, credito y fuentes publicas.
Informes Investigativos	Informacion obtenida via investigacion y entrevistas con asociados, amigos y vecinos. Requieren notificacion ESCRITA al consumidor.
Informacion Prohibida	Bancarrotas con mas de 10 anos. Demandas legales con mas de 7 anos.
Notificacion al Consumidor	Si una poliza es NEGADA o MODIFICADA, el consumidor DEBE ser notificado.
Penalidades	Violacion NO intencional: responsabilidad equivalente a la perdida del consumidor. Violacion INTENCIONAL: hasta \$2,500 de penalidad.

2. HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

Proposito: Ley federal que regula la proteccion de la informacion en los planes de salud.

TERMINO	DEFINICION
Regla de Privacidad (Aislamiento)	Los pacientes tienen el derecho de ver sus propios registros medicos y saber quien ha accedido a ellos en los ultimos 6 anos.

3. LEY GRAMM-LEACH-BLILEY (Proteccion de la Privacidad)

TERMINO	DEFINICION
Disposicion Principal	Una compania de seguros NO puede divulgar informacion personal privada a una tercera parte NO AFILIADA.
A quien aplica	Institucion financiera (incluye aseguradoras) y sus relaciones con los clientes.

4. LEY USA PATRIOT Y CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Proposito: Requiere el monitoreo de todas las transacciones financieras y la notificacion al gobierno de cualquier actividad sospechosa.

TERMINO	DEFINICION
SARs (Suspicious Activity Reports)	Informes de Actividades Sospechosas: identifican lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales.
Umbral de Reporte	Transacciones de \$5,000 o mas deben ser reportadas si la compania financiera sospecha actividad ilicita.

**ALERTA
EXAMEN**

REGLA MNEMONICA para las 4 leyes: **F-H-G-P** (Fair Credit = Credito, HIPAA = Salud, Gramm-Leach-Bliley = Privacidad, Patriot = Lavado). El examen puede describir una situacion y preguntar que ley aplica.

TEMA 5: ENTREGA DE LA POLIZA

Una vez completado el proceso de suscripcion y emitida la poliza, el agente tiene la responsabilidad de entregarla al asegurado.

5.1 Documentos Requeridos al Momento de la Entrega

TERMINO	DEFINICION
Guia del Comprador	Proporciona informacion basica sobre polizas de seguro de vida: como elegir la cantidad y tipo correcto. Incluye comparaciones de primas, valor en efectivo y dividendos. Debe ofrecerse ANTES de aceptar la prima inicial.
Resumen de la Poliza	Debe incluir: nombre y direccion del agente, nombre completo y direccion de la compania aseguradora, y nombre generico de la poliza y cada anexo.
Declaracion de Buena Salud	Firmada por el asegurado al recibir la poliza. Verifica que no haya sufrido lesion o enfermedad desde la fecha de solicitud (cuando la prima no se pago con la solicitud).

5.2 Disposicion de Vistazo Gratis (Free Look)

Al momento de entregar la poliza, el agente debe explicar la disposicion de **vistazo gratis**. Esta disposicion se activa en el momento de la entrega y da al asegurado un periodo para revisar la poliza y cancelarla si no esta satisfecho, recibiendo un reembolso completo de la prima pagada.

5.3 Inicio de Cobertura - Resumen Visual

SITUACION	INICIO DE COBERTURA
Prima pagada CON la solicitud, sin examen medico	Fecha de la SOLICITUD
Prima pagada CON la solicitud, con examen medico requerido	Fecha del EXAMEN MEDICO (lo que ocurra ultimo)
Prima NO pagada con la solicitud	Cuando se cobre la prima Y se entregue la poliza

CONSEJO DE EXAMEN

Para la disposicion de uso y divulgacion: A cada aspirante se le debe dar una **declaracion escrita de acceso** con informacion basica sobre costo y cobertura del seguro. Esta declaracion se entrega en el MOMENTO EN QUE SE FIRMA la solicitud.

PREGUNTAS DE PRACTICA - ESTILO EXAMEN

Pregunta 1. Un contrato en el que el asegurador prepara todos los terminos y el asegurado solo puede aceptar o rechazar se conoce como:

- | | |
|---|----------------------|
| A | Contrato bilateral |
| B | Contrato de adhesion |
| C | Contrato condicional |
| D | Contrato unilateral |

Explicacion: Un CONTRATO DE ADHESION es preparado por UNA parte (el asegurador) y es aceptado o declinado por la otra. Cualquier ambigüedad se resuelve a favor del asegurado.

Pregunta 2. Al momento de la suscripcion, el agente nota que el aspirante omitio responder una pregunta en la solicitud medica. La compania emite la poliza de todas formas. Mas tarde, la compania quiere negar un reclamo basandose en esa informacion. Puede hacerlo?

- | | |
|---|--|
| A | Si, porque la informacion es medicamente relevante |
| B | Si, porque el asegurado tiene obligacion de revelar todo |
| C | No, porque la compania renuncio a su derecho al emitir la poliza con la pregunta sin responder |
| D | No, porque el MIB tiene esa informacion de todas formas |

Explicacion: Si el asegurador emite una poliza con preguntas sin responder, RENUNCIA (waiver) a su derecho de exigir respuesta y no puede negar cobertura basandose en esa pregunta.

Pregunta 3. Que tipo de clasificacion de riesgo recibe un aspirante que es considerado por debajo del promedio en terminos de salud y estilo de vida?

- | | |
|---|--------------------|
| A | Riesgo preferido |
| B | Riesgo estandar |
| C | Riesgo subestandar |
| D | Riesgo declinado |

Explicacion: Un RIESGO SUBESTANDAR (alta exposicion) tiene mayor riesgo que el promedio y paga una prima CLASIFICADA PARA ARRIBA (mas alta que la estandar).

Pregunta 4. Segun la Ley de Informes Imparciales de Credito, una persona que INTENCIONALMENTE viola la ley puede ser penalizada con:

- A Una advertencia verbal
- B Hasta \$500
- C Hasta \$2,500
✓
- D Hasta \$10,000

Explicacion: La FCRA establece que una violacion INTENCIONAL puede resultar en una penalidad de hasta \$2,500. Las violaciones no intencionales resultan en responsabilidad por el importe de la perdida del consumidor.

Pregunta 5. El interes asegurable en un contrato de seguro de vida debe existir:

- A Solo al momento del reclamo
- B Al momento de la solicitud Y al momento del reclamo
- C Solo al momento de la solicitud
✓
- D Durante toda la vigencia de la poliza

Explicacion: En seguros de VIDA, el interes asegurable debe existir AL MOMENTO DE LA SOLICITUD, no necesariamente al momento del reclamo. Esto lo diferencia de los seguros de propiedad.

Pregunta 6. Cual de los siguientes documentos debe ofrecerse al solicitante ANTES de aceptar la prima inicial?

- A Declaracion de buena salud
- B Resumen de la poliza
- C Guia del comprador
✓
- D Informe del agente

Explicacion: La GUIA DEL COMPRADOR debe ofrecerse a todos los solicitantes ANTES de aceptar la prima inicial. Contiene informacion basica sobre como elegir el tipo y cantidad de seguro correcto.

Pregunta 7. Un aspirante paga la prima completa al momento de someter su solicitud y se le requiere un examen medico. Cuando inicia su cobertura?

- A En la fecha de la solicitud
- B En la fecha del examen medico
✓
- C En la fecha de entrega de la poliza
- D En la fecha en que el suscriptor aprueba la poliza

Explicacion: Con el recibo condicional, la cobertura inicia en la fecha de la solicitud O la fecha del examen medico, lo que ocurra ULTIMO. Como se requirio examen, la cobertura inicia en la fecha del examen medico.

Pregunta 8. La Ley USA PATRIOT requiere el reporte de transacciones sospechosas que involucren:

- | | |
|---------------|--|
| A | Cualquier cantidad de dinero en efectivo |
| B | \$1,000 o mas |
| C
✓ | \$5,000 o mas |
| D | \$10,000 o mas |

Explicacion: La Ley USA PATRIOT requiere que transacciones de \$5,000 o mas sean reportadas si la compania financiera sospecha actividad ilicita de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo (SAR).

TARJETAS DE MEMORIA (FLASHCARDS)

Repasa estos terminos y definiciones. Cubra la columna derecha y trate de recordar la definicion.

Contrato de Adhesion	Preparado por el asegurador; la ambigüedad se resuelve a favor del ASEGURADO
Contrato Aleatorio	Intercambio de valores DESIGUALES (prima pequeña vs. beneficio grande)
Contrato Unilateral	SOLO el asegurador esta legalmente obligado a cumplir
Contrato Condicional	Se requiere cumplir condiciones para ejecutar el contrato
Garantia	Declaracion ABSOLUTAMENTE verdadera; su falsedad invalida la poliza
Representacion	Declaracion de buena fe hecha en la solicitud
Recibo Condicional	Cobertura desde la fecha de solicitud O examen, lo que ocurra ULTIMO
Riesgo Preferido	Riesgo POR DEBAJO del promedio: primas MAS BAJAS
Riesgo Subestandar	Riesgo POR ENCIMA del promedio: prima CLASIFICADA PARA ARRIBA
Interes Asegurable (Vida)	Debe existir AL MOMENTO DE LA SOLICITUD (no del reclamo)
Grupo MIB	Base de datos compartida por aseguradoras; no puede rechazarse solo por su informacion
STOLI	Poliza adquirida por extraño sin relacion con el asegurado para beneficio financiero
FCRA	Ley de Informes Imparciales de Credito: protege datos del consumidor
HIPAA	Pacientes tienen derecho de ver sus registros medicos de los ultimos 6 años
Gramm-Leach-Bliley	Prohibe divulgar informacion privada a terceros NO afiliados

Ley USA PATRIOT - SAR	Reportar actividad sospechosa de \$5,000 o mas al gobierno
Guia del Comprador	Se entrega ANTES de aceptar la prima inicial
Declaracion de Buena Salud	Firmada al recibir la poliza: confirma no haber sufrido lesion/enfermedad desde solicitud
Suscripcion	Proceso de seleccion, clasificacion y calificacion del riesgo
Seleccion Adversa	Tendencia de personas de alto riesgo a buscar mas seguro; el agente debe ayudar a prevenirla

CONSEJOS FINALES PARA EL EXAMEN

1. Lee cada pregunta COMPLETA antes de responder.
2. Elimina las opciones claramente incorrectas.
3. Recuerda: en contratos de seguro, las ambigüedades favorecen al ASEGURADO.
4. El interes asegurable en VIDA = momento de la solicitud. En PROPIEDAD = solicitud Y reclamo.
5. Los exámenes médicos siempre los paga la COMPAÑIA DE SEGUROS.
6. Una solicitud incompleta emitida por el asegurador = el asegurador RENUNCIA a esa informacion.
7. FCRA violacion intencional = hasta \$2,500. USA PATRIOT umbral = \$5,000.